

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 dhoulkaâda 1426 – 30 décembre 2005

148^{ème} année

N° 104

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-107 du 26 décembre 2005 , portant approbation de la convention de la commission africaine de l'énergie.....	
Loi n° 2005-108 du 26 décembre 2005 , portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti.....	3867
Loi n° 2005-109 du 26 décembre 2005 , portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 27 septembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la compagnie des phosphates de Gafsa pour la contribution au financement du projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l'environnement et d'extraction minière de phosphate.....	3867
Loi n° 2005-110 du 26 décembre 2005 , portant approbation de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.....	3868
Rectificatif	3868

Conseil Constitutionnel

Avis n° 69-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti.....	3869
Avis n° 78-2005 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi portant approbation de la convention sur la commission africaine de l'énergie.....	3871

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur.....	3875
Nomination d'un sous-directeur.....	3875

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2005-3329 du 26 décembre 2005, relatif aux conditions et procédures de l'occupation temporaire des parcs urbains et des procédures d'octroi de la concession de leur réalisation et exploitation.....	3875
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 22 décembre 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.....	3877

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Situation administrative.....	3877
-------------------------------	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur.....	3878
Nomination de chefs de division.....	3878
Nomination de chefs d'arrondissement.....	3878
Nomination de chefs de service.....	3879
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation des plans de réaménagement foncier de quelques périmètres de certaines délégations aux gouvernorats de Mannouba, Béja, Kairouan et Jendouba.....	3879
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation des plans d'aménagement foncier des périmètres d'intervention agricole de deux délégations aux gouvernorats de Jendouba et Siliana.....	3883

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Nomination d'un chef de service.....	3884
Nomination d'un expert régional en environnement.....	3884

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 22 décembre 2005, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesures au cours de l'année 2006.....	3884
---	------

Ministère du Transport

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	3891
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur.....	3891
Nomination d'un directeur d'établissement hospitalier de la catégorie « A ».....	3891
Nomination d'un directeur d'hôpital régional.....	3891
Nomination d'un inspecteur principal adjoint.....	3891
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	3891

Avis et Communications

Ministère des Finances

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage.....	3892
--	------

Loi n° 2005-107 du 26 décembre 2005, portant approbation de la convention de la commission africaine de l'énergie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est approuvée, la convention de la commission africaine de l'énergie annexée à la présente loi et adoptée à Lusaka (Zambie) le 11 juillet 2001 et signée par la République Tunisienne le 11 mars 2002.

Art. 2. - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la déclaration interprétative annexée à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 décembre 2005.

Loi n° 2005-108 du 26 décembre 2005, portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti, conclu à Djibouti le 29 janvier 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 décembre 2005.

Loi n° 2005-109 du 26 décembre 2005, portant approbation de l'accord de garantie conclu, le 27 septembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la compagnie des phosphates de Gafsa pour la contribution au financement du projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l'environnement et d'extraction minière de phosphate (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, l'accord de garantie annexé à la présente loi conclu à Tunis, le 27 septembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la compagnie des phosphates de Gafsa d'un montant de cinquante millions quatre vingt douze mille (50.092.000) dollars USD pour la contribution au financement du projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l'environnement et d'extraction minière de phosphate.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 décembre 2005.

Loi n° 2005-110 du 26 décembre 2005, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention de crédit annexée à la présente loi, conclue à Abou Dhabi, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi de développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de cinquante cinq millions quatre vingt quinze mille (55.095.000) dirhams des Emirats Arabes Unies, pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 décembre 2005.

RECTIFICATIF

Au journal n° 100 du 16 décembre 2005, à la loi n° 2005-103 du 15 décembre 2005, à la page n° 3518.

Lire :

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté.

Au lieu de :

La chambre des députés ayant adopté.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 69-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 septembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 8 septembre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti,

Vu l'accord objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et à l'accord objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités commerciaux et les traités portant engagement financier de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que l'accord soumis est un accord commercial, qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés en vertu d'une loi ;

Considérant que cet accord contient des engagements financiers de l'Etat et des dispositions à caractère législatif ayant trait à l'assiette, aux taux et à la procédure du recouvrement de l'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que l'examen du projet de loi d'approbation, et notamment de l'accord qui lui est annexé, s'insère dans le cadre de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de l'accord conclu à Djibouti le 29 janvier 2002 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti ;

Considérant que cet accord commercial objet de l'approbation institue les bases promouvant les relations commerciales entre les deux pays telles que l'application réciproque du régime de la nation la plus favorisée en matière de tarifs, la prise des mesures nécessaires pour encourager le développement du commerce extérieur entre les deux pays, la facilitation de l'échange des informations et des compétences, le soutien de la participation aux manifestations commerciales sur le territoire de chacun d'eux et l'établissement d'une exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ;

Considérant que l'accord contient, également, des dispositions fixant son entrée en vigueur et la durée de son application ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des articles de l'accord objet de l'approbation qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi les approuvant est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti, ainsi que l'accord objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 6 octobre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdehakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 78-2005 du Conseil constitutionnel
concernant un projet de loi portant approbation de la convention sur
la commission africaine de l'énergie**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 octobre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 12 octobre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant approbation de la convention sur la commission africaine de l'énergie,

Vu la Constitution et notamment ses articles 1,6,16,32,34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention sur la commission africaine de l'énergie, adoptée à Lusaka (ZAMBIE) le 11 juillet 2001 et signée par la République tunisienne le 11 mars 2002,

Vu la convention objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et à la convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la Constitution, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat ainsi que les traités contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que la convention soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est relative à l'organisation internationale et comprend un engagement financier de l'Etat et des dispositions à caractère législatif, qu'elle nécessite, par conséquent, qu'elle soit approuvée par la Chambre des députés en vertu d'une loi;

Considérant que les dispositions à caractère législatif prévues par la convention examinée ont trait aux obligations et à la procédure devant les tribunaux;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi

relatifs aux obligations et à la procédure devant les différents ordres de juridictions;

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment la convention qui lui est annexée, eu égard à son objet, s'insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés de la Convention sur la Commission africaine de l'énergie, adoptée à Lusaka le 11 juillet 2001 et signée par la République tunisienne le 11 mars 2002;

Considérant que l'objet de la convention soumise concerne la création de la Commission africaine de l'énergie et la détermination de ses objectifs dont la consolidation de la coopération et du partenariat entre les Etats membres dans le domaine de l'énergie, la mobilisation des ressources financières, la prévention de la pollution et le développement des échanges et transits commerciaux de biens et services énergétiques entre les Etats membres;

Considérant que la Convention prévoit, notamment, les règles relatives aux fonctions de la Commission africaine de l'énergie, son siège principal, ses organes, ses attributions, les obligations incombant à chaque organe, la procédure de contrôle ainsi que les privilèges et immunités;

Considérant que l'article 19 de la Convention prévoit, notamment, que le personnel de la Commission africaine de l'énergie jouit sur le territoire de tout Etat partie à la Convention des privilèges prévus par la Convention générale de l'Organisation de l'unité africaine sur les privilèges et immunités;

Considérant que la Convention en question a été ratifiée par la République tunisienne selon les modalités constitutionnelles prévues à cet effet;

Considérant que, tant que l'immunité accordée aux différentes catégories de personnes telle que prévue par ladite Convention, quelle que soit leur nationalité, concerne l'exercice de leurs fonctions et couvre leurs paroles, écrits et actes, elle constitue une immunité fonctionnelle accordée par le législateur selon la nature de ces fonctions ou de ces activités et n'altère pas, par conséquent, le principe de l'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que, par ailleurs, le principe de la souveraineté de l'Etat tel que consacré par l'article premier de la Constitution implique, notamment, que soient soumises à sa juridiction toutes les personnes se trouvant sur son territoire, que, néanmoins, ce principe n'est pas

incompatible avec l'octroi des immunités par l'Etat hôte à certains fonctionnaires des organisations internationales et à certains membres de leurs familles, en vue de faciliter leur travail, cela dans le cadre de l'exercice par l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté, de ses relations internationales, que ce qui est prévu à l'article 19 de la Convention soumise relève, par conséquent, des immunités accordées dans ce cadre;

Considérant qu'en dehors de ce cas, les immunités en question ne peuvent être accordées aux Tunisiens et aux résidents permanents en Tunisie sans altérer le principe d'égalité prévu par l'article 6 de la Constitution;

Considérant que les privilèges également accordés en vertu de ladite Convention à laquelle renvoie l'article 19 de la Convention examinée, comprennent des exonérations fiscales au profit du personnel de la Commission africaine de l'énergie sur le territoire de tout pays membre à la Convention annexée au projet examiné;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne;

Considérant que le principe de la souveraineté de l'Etat implique que toutes les personnes se trouvant sur son territoire soient soumises à ses lois;

Considérant que, dans le cadre de l'exercice de ses relations internationales, l'Etat tunisien, détenteur de la souveraineté, peut, en vertu de traités, accepter d'exonérer, du paiement des impôts, l'étranger qui ne se trouve sur le territoire tunisien qu'en vue d'exercer une fonction diplomatique ou un travail dans des organisations internationales;

Considérant que l'exonération des Tunisiens et des résidents permanents en Tunisie avant leur recrutement au sein de la Commission et ses organes annexes, est contraire au principe de la souveraineté de l'Etat consacré par l'article premier de la Constitution, qu'elle est, également, contraire à la règle de l'équité dans le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques consacrée par l'article 16 de la Constitution, l'exonération des Tunisiens et des résidents permanents en Tunisie de l'impôt ne pouvant pas avoir une justification fondée sur l'équité;

Considérant que, dans la mesure où le projet de loi soumis prévoit que la loi d'approbation de la Convention sur la Commission africaine de l'énergie sera accompagnée d'une déclaration interprétative interdisant l'application des privilèges et des immunités prévus par la Convention générale de l'Organisation de l'unité africaine sur les privilèges et immunités aux Tunisiens et aux résidents permanents en Tunisie, l'article 19 de la Convention objet de l'approbation est, de la sorte, compatible avec la Constitution;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet examiné que le reste des articles de la Convention objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi approuvant ladite convention est, par conséquent, conforme à la Constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la Convention sur la Commission africaine de l'énergie ainsi que la Convention objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 9 novembre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3327 du 22 décembre 2005,

Mademoiselle Wassila Hammami, administrateur en chef, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des services communs au Premier ministère.

Par décret n° 2005-3328 du 22 décembre 2005,

Monsieur Wassim Ben Salah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale de la privatisation au Premier ministère.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2005-3329 du 26 décembre 2005, relatif aux conditions et procédures de l'occupation temporaire des parcs urbains et des procédures d'octroi de la concession de leur réalisation et exploitation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, tous les textes qui l'ont modifié et complété notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tous les textes qui l'ont modifié et complété notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulguée par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du tourisme.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER

DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - L'occupation temporaire de parties de parcs urbains est accordée, à titre précaire et révocable, sur autorisation du ministre chargé des collectivités locales, conformément aux procédures visées aux articles 5 et 6 du présent décret.

L'autorisation susvisée détermine la durée de l'occupation temporaire qui ne doit pas dépasser cinq ans renouvelable, à chaque fois pour une durée d'une année, sur demande de l'occupant trois mois avant l'expiration de la durée de l'autorisation.

L'autorisation détermine également la nature de ou des activités à exercer et les installations à réaliser dans le parc objet de l'occupation temporaire qui ne doivent pas comporter la réalisation de constructions, d'installations ou d'équipements fixes.

Art. 2. - La collectivité locale gestionnaire du parc urbain peut réaliser les travaux exigés par l'intérêt public et tendant à la bonne exploitation du parc urbain, sans opposition du bénéficiaire de l'occupation.

Art. 3. - La collectivité locale gestionnaire du parc urbain, procède à la délimitation des parties du parc urbain objet de l'occupation temporaire et leur mise à la disposition de l'occupant qui signe le procès-verbal de réception avec légalisation de sa signature.

Art. 4. - L'autorisation d'occupation temporaire ne dispense pas l'occupant de l'obtention des autorisations administratives requises par la législation en vigueur pour l'exercice de son activité.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES D'OCTROI DE L'AUTORISATION DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE

Art. 5. - Toute personne désirant obtenir une autorisation d'occupation temporaire d'une partie d'un parc urbain doit présenter une demande à la collectivité locale gestionnaire du parc, accompagnée des documents suivants :

- un dossier technique comportant des données relatives à l'activité de la personne morale et le but de l'occupation temporaire,

- une copie du statut pour la personne morale et une copie de la carte d'identité nationale de son représentant juridique,

- une note explicative de ou des activités et services à présenter et des installations à réaliser.

Art. 6. - La collectivité locale gestionnaire du parc procède à l'étude de la demande d'occupation temporaire et la transmet, accompagnée de ses propositions, au ministre chargé des collectivités locales, qui prend la décision adéquate et répond le pétitionnaire dans les deux mois à partir du dépôt de son dossier.

En cas d'accord, il est octroyé à l'intéressé une autorisation qu'il serait tenu de l'enregistrer conformément à la législation et la réglementation en vigueur et en remet une copie à la collectivité locale concernée.

En cas de refus, l'intéressé en est avisé par un arrêté motivé.

La redevance appliquée à l'occupation temporaire et les modalités de son paiement sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

CHAPITRE III

DE L'EXPLOITATION

Art. 7. - L'occupant ne peut exploiter les parties du parc urbain objet de l'autorisation que dans le but autorisé.

Art. 8. - L'occupant doit exploiter personnellement l'immeuble et ne doit pas le céder à un tiers à quelque titre que ce soit.

Art. 9. - L'occupant doit respecter les dispositions fixées par le règlement particulier du parc urbain établi par la collectivité locale gestionnaire.

Art. 10. - L'occupant doit préserver la sécurité de l'immeuble et il lui est interdit d'introduire toute modification sans l'obtention d'une approbation écrite et préalable de la collectivité locale concernée.

Il est tenu d'exécuter toutes les réparations nécessaires ordonnées par la collectivité locale pour assurer la sécurité de l'immeuble et préserver son intégrité et sa fonction et respecter les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Art. 11. - L'occupant doit prendre les mesures de prévention nécessaires contre les risques d'incendies, des accidents et autres.

Il doit également obtenir un certificat des services de la protection civile prouvant l'existence des conditions de sécurité dans les lieux qu'il occupe.

Art. 12. - L'occupant qui cause des dommages à l'immeuble objet de l'occupation doit les réparer immédiatement à ses frais et sous le contrôle de la collectivité locale.

Au cas où l'occupant ne réaliserait pas les réparations nécessaires à la suppression des dommages dans les délais prescrits, la collectivité locale procède d'office aux réparations à ses frais.

Art. 13. - L'occupant assume la responsabilité relative à la garde de l'immeuble objet de l'autorisation et à l'organisation du travail en son sein. Il assume, également à l'égard des tiers, la responsabilité du propriétaire sur tous les lieux qu'il exploite à l'intérieur des limites de l'immeuble précité et il est tenu responsable de tous les accidents causés à ses agents ou aux tiers du fait de l'exploitation de l'immeuble objet de l'autorisation conformément à la législation en vigueur.

Art. 14. - L'occupant doit assurer sa responsabilité civile contre les risques résultant de l'exploitation des lieux qu'il occupe.

CHAPITRE IV

DE LA FIN DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE ET DU RETRAIT DE L'AUTORISATION

Art. 15. - L'autorisation de l'occupation temporaire prend fin par l'expiration de la période fixée à cet effet sauf renouvellement conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.

Art. 16. - Tout occupant désirant mettre fin à l'autorisation doit informer par écrit la collectivité locale gestionnaire du parc concerné trois mois au moins avant la date fixée par le préavis.

Art. 17. - Le ministre chargé des collectivités locales peut, sur proposition de la collectivité locale concernée, retirer l'autorisation susvisée dans les cas suivants :

- la non réception effective de l'occupant de l'immeuble ou le non commencement de l'exploitation dans les délais fixés par l'autorisation,

- l'exercice d'activités non autorisées dans le parc ou l'exploitation de l'immeuble à des fins non prévues par l'autorisation,

- la cessation de l'occupant d'exploiter l'immeuble, d'une façon continue ou découpée, sur une durée d'une année,

- le non-paiement des redevances et taxes prescrites par la législation en vigueur,

- le transfert de l'immeuble à un tiers,

- le retrait des autorisations exigées pour l'exercice de ou des activités objet de l'occupation temporaire,

- l'inobservation des conditions et obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le domaine de l'exploitation des parcs urbains et les dispositions de l'autorisation qui lui est accordée à cette fin.

L'autorisation est retirée de l'occupant après sa mise en demeure et après lui avoir accordé un délai déterminé pour se conformer.

Art. 18. - L'extinction de l'autorisation ou son retrait dans les cas cités à l'article 17 du présent décret ne donnent droit à aucune indemnisation.

Art. 19. - L'occupant d'une partie d'un parc urbain ne peut se prévaloir d'un droit réel ou commercial quelconque.

Art. 20. - L'occupant doit, à l'extinction de l'autorisation ou de son retrait pour l'une des raisons citées à l'article 17 du présent décret, quitter l'immeuble qu'il occupait et le remettre à la collectivité locale concernée dans le même état de sa réception.

TITRE II

DE LA CONCESSION

CHAPITRE I

DE L'OBJET DE LA CONCESSION

Art. 21. - La concession pour la réalisation et l'exploitation ou l'exploitation des parcs urbains a pour objectif de permettre à des entreprises publiques ou privées ou à une société à capital mixte d'aménager et d'exploiter des parcs urbains ou des parties de ces parcs et de les exploiter de manière à contribuer à l'esthétique des paysages naturels et dans le but d'assurer les fonctions relatives à la récréation et l'exercice des activités culturelles, sociales, éducatives et sportives.

Art. 22. - La concession est octroyée par un contrat conclu entre le ministre chargé des collectivités locales et le promoteur bénéficiaire de la concession.

Art. 23. - Le contrat de concession détermine notamment :

- la durée de la concession et les conditions de son entrée en vigueur, de son extinction et de son annulation,
- les privilèges et garanties octroyés aux parties de la concession,
- les conditions et les délais du démarrage de la réalisation et de l'exploitation,
- les ouvrages et les équipements fixes couverts par le contrat de concession et leurs caractéristiques techniques ainsi que les conditions de leur réalisation,
- le contrôle et le suivi de la concession que peut faire l'autorité concédante sur l'activité du bénéficiaire et les informations que ce dernier doit déclarer,
- le sort du matériel, des équipements et des bâtiments réalisés à la fin de la concession,
- les conditions de l'occupation des terrains réservés au projet,
- les modalités de règlement des différends.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES DU CHOIX DU BENEFICIAIRE DE LA CONCESSION

Art. 24. - Le bénéficiaire de la concession, à qui sera confiée la réalisation et l'exploitation ou l'exploitation d'un parc parmi les parcs urbains, est choisi après appel à la concurrence.

Art. 25. - La collectivité locale concernée se charge de la finalisation des procédures d'octroi de la concession et du suivi de son exécution.

Art. 26. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des finances, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 22 décembre 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-37 du 14 mai 1975, portant transformation de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives

courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 2001-1910 du 14 août 2001, fixant l'organigramme de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 27 septembre 2005, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le calendrier des délais de conservation des documents spécifiques à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales composé de deux cent quarante sept (247) règles de conservation figurant sur cent quatre vingt douze (192) pages, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le directeur général de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales est chargé, chaque fois qu'il sera nécessaire, de la mise à jour de ce calendrier conformément aux procédures prévues par le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988 susvisé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Rafik Belhadj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 2005-3330 du 26 décembre 2005.

Sont accordés à Monsieur Tarek Hrabi, chargé de mission au cabinet du ministre de la justice et des droits de l'Homme, les indemnités et avantages de président de chambre de première instance au tribunal administratif.

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3331 du 22 décembre 2005.

Monsieur Ali Hamdène, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la régie du matériel de terrassement agricole.

Par décret n° 2005-3332 du 22 décembre 2005.

Monsieur Abderrazak Feriani, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 2005-3333 du 22 décembre 2005.

Monsieur Belgacem Belgacem, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2005-3334 du 22 décembre 2005.

Monsieur Lazhar Hénî, administrateur en chef, est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

Par décret n° 2005-3335 du 22 décembre 2005.

Monsieur Saïd Labidi, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 2005-3336 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Zaghdadi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

Par décret n° 2005-3337 du 22 décembre 2005.

Monsieur Faker Guermazi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

Par décret n° 2005-3338 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Belhadj Farhat, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division de reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

Par décret n° 2005-3339 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mohamed Ali Bel Hadj Abdallah, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3340 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mohamed H'didane, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Médenine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3341 du 22 décembre 2005.

Monsieur Boubaker Mihoub, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Béja.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3342 du 22 décembre 2005.

Monsieur Hafedh Hamdi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3343 du 22 décembre 2005.

Monsieur Wardi Smay, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3344 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mekki Bemri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3345 du 22 décembre 2005.

Monsieur Moncef Jemni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3346 du 22 décembre 2005.

Monsieur Abdeljelil Afli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3347 du 22 décembre 2005.

Madame Mounira El Gharbi épouse Sahloul, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressée bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3348 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mohsen Chateur, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3349 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mokhtar Rachdi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3350 du 22 décembre 2005.

Monsieur Hédi El Guedri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3351 du 22 décembre 2005.

Monsieur Habib Bellil, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3352 du 22 décembre 2005.

Monsieur Mongi Laridhi, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3353 du 22 décembre 2005.

Monsieur Abdelfattah Ranène, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3354 du 22 décembre 2005.

Monsieur Chafik Kamel Khelif, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Zaghuan.

Par décret n° 2005-3355 du 22 décembre 2005.

Monsieur Hatem Guedira, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de Chawatt (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement

des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 29 novembre 1975, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de la Basse vallée de la Medjerda (secteur Chawatt),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mannouba le 27 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de Chawatt (1^{ère} tranche) relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Béja « Eaux Usées » de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée

par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2004-1208 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Béja « Eaux Usées »,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Béja « Eaux Usées »,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 23 juillet 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Béja « Eaux Usées » de la délégation de Béja Sud au gouvernorat de Béja, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba de la délégation de Tibar, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2004-1209 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ajinnet Djebba,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 23 juillet 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba de la délégation de Tibar, au gouvernorat de Béja, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chouarbia de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-1686 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Chouarbia,

Vu l'arrêté du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chouarbia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 23 mai 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chouarbia de la délégation de Chébika, au gouvernorat de Kairouan, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Jelloula de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-1682 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Aïn Jelloula,

Vu l'arrêté du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn Jelloula,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 23 mai 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Jelloula de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Argoub El Maâza de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-1683 du 4 août 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Argoub El Maâza,

Vu l'arrêté du 12 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Argoub El Maâza,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 23 mai 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Argoub El Maâza de la délégation de Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Barbara (Fernana) de la délégation de Fernana, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-10 du 3 janvier 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Barbara (Fernana),

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 29 mars 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Barbara (Fernana),

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 24 juin 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Barbara (Fernana) de la délégation de Fernana, au gouvernorat de Jendouba, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Sidraya de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sidraya et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 24 juin 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sidraya de la délégation de Balta-Bouaouène, au gouvernorat de Jendouba, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 décembre 2005, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Aïn Bousaâdia - El B'hirine de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 28 novembre 2003, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Aïn Bousaâdia - El B'hirine et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Siliana le 26 novembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Aïn Bousaâdia - El B'hirine de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3356 du 23 décembre 2005.

Madame Dhekra Elgarbi épouse Elmezlini, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service du

suivi des grands projets de dépollution à la direction de l'environnement industriel relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-3357 du 23 décembre 2005.

Monsieur Kamel Mnasri, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'expert régional en environnement à la direction régionale du sud saharien au ministère de l'environnement et du développement durable.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 94-1636 du 1^{er} août 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

**Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat
du 22 décembre 2005, relatif aux opérations de
vérification et de poinçonnage des instruments de
mesures au cours de l'année 2006.**

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 1952, notamment son article 13,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, notamment ses articles 6, 7, et 8,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, notamment son article 42.

Arrête :

Article premier. - La vérification périodique et obligatoire des instruments de mesure au cours de l'année 2006 sera constatée par l'apposition d'une marque portant la lettre arabe (ص).

Art. 2. - La vérification périodique a lieu soit dans les locaux des services de la métrologie légale, soit dans les bureaux temporaires de vérification établis à l'occasion des tournées de vérification, soit dans l'établissement où sont détenus les instruments de mesure.

Les opérations de vérification s'effectueront, d'une façon continue, dans les bureaux permanents de poinçonnage relevant des directions régionales du commerce.

En dehors des chefs lieux des gouvernorats, les opérations de vérification se dérouleront, selon les dates indiquées au tableau «A» annexé au présent arrêté, dans les bureaux temporaires établis dans les localités.

Les opérations de vérification effectuées dans les établissements où sont détenus les instruments de mesurage se dérouleront aux dates convenues entre le service de la métrologie légale et les établissements concernés, à l'exception des distributeurs de carburant fixes dont les dates sont indiquées dans le tableau « B » annexé au présent arrêté.

Art. 3. - Les détenteurs d'instruments de remplissage, de distribution ou de pesage à fonctionnement automatique doivent surveiller l'exactitude et le bon fonctionnement de leurs instruments, et ce, en effectuant périodiquement un contrôle statistique pondéral ou volumétrique sur les produits mesurés.

Les résultats des essais seront consignés dans des registres réservés à cet effet.

Les instruments servant au contrôle statistique doivent avoir les caractéristiques métrologiques appropriées, conformément au tableau «C» annexé au présent arrêté.

Les registres d'autocontrôle doivent être présentés, à la première demande, aux agents chargés du contrôle et de poinçonnage.

Tunis, le 22 décembre 2005.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

TABLEAU A

Fonctionnement des bureaux temporaires dans les régions au cours de l'année 2006

1) *Gouvernorat de Tunis* : du 6 mars 2006 au 1^{er} avril 2006.

Le Bardo, Ez-Zouhour, Sidi Hacine, El Hérairia, La Marsa, Sidi Bousaïd, Carthage, Le Kram, La Goulette, Cité Taieb M'hiri, El Kabaria, El Ouardia, Jebel El Jouloud.

2) *Gouvernorat de l'Ariana* : du 3 avril 2006 au 29 avril 2006.

Kalâat El Andalous, Sidi Thabet, Cité Ettadhamen, M'Nihla, Borj Louzir, La Soukra, Raoued, Ariana ville.

3) *Gouvernorat de Mannouba* : du 6 février 2006 au 9 mars 2006.

Tébourba, El-Battan, Djedaïda, Oued Ellil, Manouba, Den-Den, Mornaguia, Borj El Amri, Douar Hicher.

4) *Gouvernorat de Ben Arous* : du 6 février 2006 au 30 avril 2006.

Hamam-Lif, Hamam-Chott, Boumhel, Ezzahra, Radès, Mornag, Mégrine, Khélidia, Ben Arous, M'Hamdia, Fouchana, Mourouj, Nouvelle Médina, Marché des gros de Bir Kassâa.

5) *Gouvernorat de Nabeul* : du 6 février 2006 au 21 avril 2006.

Saheb Djebel, Zaouit Maguez, El Haouaria, Dar Allouche, Hamam Guezaz, Azmour, Kelibia, Menzel Hor, El-Mida, Menzel Temime, Korba, Tazarka, Béni Khalled, Zaouiet Jedidi, Errahma, Menzel Bouzelfa, Mérisa, Takelsa, Soliman, Fondouk Jedid, Grombalia, Bouargoub, Sidi Djedidi, Bir Bouregba, Barraket Essahel, Hammamet, Mâamoura, Somâa, Béni Khia, Dar Chaâbane, Nabeul.

6) *Gouvernorat de Zaghuan* : du 6 mars 2006 au 11 avril 2006.

Bir Chaouach, Nadhour, Saouef, Dharâa Ben Jouder, Joughar, El-Fahs, Sidi Aouidette, Bir M'Chergua, Jebel oust, Aïn El Ansarine, Bouslim, Zriba, Magran, Zaghuan.

7) Gouvernorat de Bizerte: du 6 février 2006 au 15 avril 2006.

Sejnane, Bazina, Joumine, Ghazala, Mateur, Tinja, Menzel Bourguiba, Metline, Ras Djebel, Aousja, Ghar El Milh, Utique, Raf-Raf, Sounine, El Alia, Menzel Jemil, Menzel Abderrahman, Zarzouna, Bizerte Nord.

8) Gouvernorat de Siliana: du 17 avril 2006 au 23 mai 2006.

Kesra, El Mansoura, Makthar, Rouhia, Bou-Arada, El Aroussa, Gaâfour, Sidi Bourouis, Le Krib, Bargou, Siliana.

9) Gouvernorat de Jendouba: du 1^{er} avril 2006 au 11 mai 2006.

Tabarka, Aïn Draham, Fernana, Souk Jomâa, Ghardimaou, Oued M'Liz, Bou Salem, Balta Bouaouane, Souk Essibt, Jendouba.

10) Gouvernorat du Kef : du 22 mai 2006 au 30 juin 2006.

Sers, El Ksour, Dahmani, Jerissa, Kalaât Khisba, Kalaât sinan, Tajerouine, Essakia, Touiref , Nébeur, le Kef .

11) Gouvernorat de Béjà: du 1^{er} mars 2006 au 29 avril 2006.

Oued Zargua, Testour, Es-slouguia, Gueboulât, Mejez El Bab, Tébourouk, Dougga, Thibar, Sidi Smaïl, Ouachtata, Nefza, Amdoun, Maâgoula, Béjà.

12) Gouvernorat de Sousse: du 17 janvier 2006 au 18 mars 2006.

Marché des gros, Cité Ezzouhour, Cité Erriadh, Zaouiet Sousse, Ksibet Sousse, Sidi El Hani, El Borgine, Messadine, M'Saken, Akouda, Chott Mériem, Hergla, Sidi Bou Ali, Kondar, Hammam Sousse, Kalâa Kebira, Enfidha, Kalâa Seghira, Bouficha.

13) Gouvernorat de Monastir : du 13 mars 2006 au 25 mai 2006.

Bekalta, Teboulba, Amirat El-Hadjaj, Amirat Touazra, Amirat Fhoul, Chérahil, Menzel Fersi, Sidi Bannour, Moknine, Ksar Hellal, Guenada, Béni Hassan, Menzel Hayet, Zéramdine, Menzel Kamel, Zaouiet Konteche, Djemmal, Mazdour, Menzel Nour, Bembla, Bouhjar, Lamta, Sayada, Touza, Bennane, Ksibet Médiouni, Ouerdanine, Sidi Ameur, Sahline, Khniss.

14) Gouvernorat de Kairouan: du 3 avril 2006 au 8 mai 2006.

Hajeb Layoun, Houareb, Chbika, Cherarda, Sidi Amor Bouhajla, Nasrallah, Menzel M'Hiri, Haffouz, Dehibat, El Âla, Oueslatia, Jelloula, Sbikha, Dar El Jamia.

15) Gouvernorat de Kasserine : du 3 mai 2006 au 30 juin 2006.

Hidra, Sidi Shil, Thala, El Ayoun, Khmouda, Foussana, Sahraoui, Boudérias, Teloppe, Feriana, Majel Bel Abbès, Sbitla, Sbiba, Jedeliane, Hassi Férid, Kasserine.

16) Gouvernorat de Mahdia : du 23 janvier 2006 au 31 mars 2006.

Hebira, Chorbane, Ouled Chamekh, Essouassi, El Jem, Boumerdas, Karker, Malloulech, Echabba, Bradâa, Sidi Alouane, Ksour Essaf, Redjich, Hiboun, Ezzahra, Mahdia.

17) Gouvernorat de Sfax : du 6 février 2006 au 18 avril 2006.

Bir Salah, El Hancha, El Ghraba, Sidi Salah, Sakiet Ezzit, Chihia, Merkez Bouassida, Ouled Bousmir, Hzeg, Ellouza, Jbeniana, El Amra, Sakiet Eddaier, Saltania, Sidi Mansour, Merkez Sahnoun, Merkez Kammoun, Merkez Ben Halima, Merkez Mâalla, Bouthaddi, Menzel chaker, Bir Ali Ben Khalifa, Agquareb, Kantart Boussaid, Skhira, Châal, Ghraiba, Mahres, Nokta, Tina, Cité Bahri, Cité El Habib, El-Âtaya, Mellita, Erramla.

18) Gouvernorat de Tataouine: du 29 mars 2006 au 29 avril 2006.

Dhiba, Remada, Smar, Béni M'hira, Ksar El-Haddada, El-Ferech, Guermassa, Ghomrassen, Bir Lahmar, Maztouria, Bir Thlathine, Ksar Ouled Soltane, Ksar Ouled Dabbab, Ezzahra, Tataouine.

19) Gouvernorat de Medenine: du 1^{er} février 2006 au 18 mars 2006.

Jemila, Chahbania, El Ouarsania, Ben Guerdane, Zarsis, Hichem Hamadi, Mouensa, Souihel, Hassi Jerbi, Midoun, El May, Sadouikech, Guellala, Houmet Essouk, Riadh, Mellita, Ajim, Boughrara, Sidi Makhlouf, Koutine, Hassi Amor, Béni Khedech, Ksar Jedid.

20) Gouvernorat de Gafsa: du 6 février 2006 au 23 février 2006.

Redaief, Oum Larayess, Métlaoui, BelKhir, El Guetar, Sidi Yaich, M'dhilla, Zannouch, Sned.

21) Gouvernorat de Tozeur: du 3 avril 2006 au 22 avril 2006.

Hazoua, Nafta, Tamerza, Hamma du Jerid, Deguèche, Tozeur.

22) Gouvernorat de Sidi Bouzid: du 17 avril 2006 au 3 juin 2006.

Saida, Errgueb, Mezzouna, Meknassi, Menzel Bouzaiane, Essouk Djedid, Hichra, Sidi Ali Ben Aoun, Bir Hafey, Jelma, Essabella, Ouled Haffouz, Faiedh, Sidi Bouzid.

23) Gouvernorat de Gabès: du 2 mai 2006 au 31 mai 2006.

Menzel El Habib, El Hamma, Dkillat Toujane, Kettana, Zaret, Arrame, Mareth, Nouvelle Matmata, Matmata, Oudhref, Métouia, El Akarit, Ghannouche, Chnenni, Bouchemma.

24) Gouvernorat de Kébili: du 6 février 2006 au 4 mars 2006.

Douz, El Fouar, Noël, El Golâa, Jemna, Bechri, Souk El Ahed, Tombar, Kébili Ville.

TABLEAU -B-**Tournée de vérification des
distributeurs de carburant à installation fixe**

Période	Société pétrolière
Du 16 janvier 2006 au 4 mars 2006	SHELL TUNISIE
Du 6 mars 2006 au 15 avril 2006	STAR OIL
Du 17 avril 2006 au 1 ^{er} juillet 2006	EXXON MOBIL
Du 3 juillet 2006 au 23 septembre 2006	S.N.D.P. « AGIL »
Du 13 novembre 2006 au 30 décembre 2006	TOTAL TUNISIE

TABLEAU -C-**Caractéristiques métrologiques des instruments de pesage
utilisés pour le contrôle des produits préemballés**

Echelon de l'instrument de contrôle (en grammes)	Valeur du contenu nominal du produit préemballé
0,1	Quelle que soit le contenu nominal à partir de 10 g à partir de 50 g à partir de 200 g à partir de 2 kg à partir de 5 kg à partir de 10 kg à partir de 20 kg à partir de 50 kg
0,2	
0,5	
1	
2	
5	
10	
20	
50	

MINISTERE DU TRANSPORT

CLASSE EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2005-3358 du 23 décembre 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Imed Zammit, officier principal de deuxième classe de la marine marchande, chargé des fonctions de sous-directeur du travail maritime à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3359 du 23 décembre 2005.

Monsieur Ali Ben Amor, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de l'unité informatique, organisation et méthodes au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2005-3360 du 23 décembre 2005.

Monsieur Zouhaier Louati, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé publique (groupement de santé de base de Sfax).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3361 du 23 décembre 2005.

Monsieur Hassen Mahdi Maâmouri, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Kerkenah.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-3362 du 23 décembre 2005.

Monsieur Mahmoud Doukar, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif de la santé publique à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2005-3363 du 23 décembre 2005.

Madame Ben Amri Hneyda épouse M'barek, pharmacien major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire au groupement de santé de base de Tunis Nord (Service de pharmacie).

Par décret n° 2005-3364 du 23 décembre 2005.

Le docteur Mokaddem Néjiba épouse Riahi, médecin major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Moknine (Service de médecine).

Par décret n° 2005-3365 du 23 décembre 2005.

Le docteur Essoussi Slaheddine, médecin major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba (Service de consultations externes et urgences).

Par décret n° 2005-3366 du 23 décembre 2005.

Le docteur Doukali Marouane, médecin major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Tataouine (Service de consultations externes).

Par décret n° 2005-3367 du 23 décembre 2005.

Le docteur Ouled Ameer Houcine, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Médenine (Service de pédiatrie).

Par décret n° 2005-3368 du 23 décembre 2005.

Le docteur Hichri Adel, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Béja (Service de pédiatrie).

Par décret n° 2005-3369 du 23 décembre 2005.

Le docteur Belhadj Younès Faten, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional du Kef (Service d'O.R.L.).

Par décret n° 2005-3370 du 23 décembre 2005.

Le docteur Chebil Mohamed Habib, médecin de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Jendouba (Service de consultations externes et urgences).

Par décret n° 2005-3371 du 23 décembre 2005.

Le docteur Fredj Ali, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Kasserine (Service de pédiatrie).

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage.
(Voir version arabe).

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 31 décembre 2005"